2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Psicopatia e Imputabilidade Penal: Limites da Perícia Psiquiátrica

R. B. Muller[a], S. I. D. R. Schneider[a], A. C. Lüdkte[a], F. Cavinatto[a], J. G. Guimarães[a], T. Cazer[a], S. L. Guterres[a,b*]

[a]*Universidade Luterana do Brasil, ULBRA, Canoas (RS), Brasil*
[b]*Instituto Geral de Perícias do RS, Polícia Técnico científica, Porto Alegre (RS), Brasil*
**Endereço de e-mail para correspondência: silvia.guterres@ulbra.br tel: +55-51-99347-2761*

Palavras-chave: Imputabilidade Penal; Psicopatia; Perícia Forense

1. INTRODUÇÃO

A psicopatia é caracterizada por traços de personalidade como manipulação, frieza emocional, comportamento antissocial e ausência de empatia. Cabe destacar que a discussão aqui proposta refere-se especificamente aos indivíduos psicopatas que cometeram atos ilícitos de natureza penal, uma vez que nem toda pessoa com psicopatia pratica condutas criminosas. Trata-se de um fenômeno amplamente estudado na atualidade por diferentes áreas do conhecimento, como a psiquiatria, neurologia, psicanálise e pelo direito, em razão das dificuldades existentes em estabelecer, de forma consensual, o enquadramento jurídico desses indivíduos como inimputáveis, semi-imputáveis ou imputáveis, bem como determinar se os psicopatas possuem plena capacidade de compreender suas ações e as implicações legais decorrentes delas [1].

No âmbito do Direito Penal, essa discussão ganha relevância ao se analisar o conceito de imputabilidade penal, entendido como a capacidade do agente de compreender o caráter ilícito de sua conduta e de agir conforme esse entendimento. No ordenamento jurídico brasileiro, o Artigo 26 do Código Penal estabelece que é isento de pena o indivíduo que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Dessa forma, a análise da imputabilidade está diretamente relacionada à avaliação das condições psíquicas do indivíduo no momento da prática do delito [2].

A psicopatia exibe ao menos três traços de Transtorno de Personalidade Antissocial que afeta aproximadamente 1% da população mundial e está associada a disfunções em estruturas cerebrais como o córtex pré-frontal, responsável pela empatia e pelo sentimento de culpa, e a amígdala, responsável pelo medo, ansiedade e controle da agressividade. Deve-se ficar claro que nem toda pessoa com transtorno de personalidade é psicopata. Com base nessas características, observa-se que indivíduos com psicopatia podem apresentar dificuldades na realização de julgamentos morais e na avaliação das consequências de suas condutas. Esse cenário torna mais complexa a atuação da perícia psiquiátrica na análise desses indivíduos, especialmente na identificação do grau de responsabilização penal que pode ser atribuído a eles tendo em vista o Código Penal Brasileiro [3]. É imprescindível que exista a responsabilidade penal dos psicopatas criminosos para o exercício do ius puniendi estatal (direito de punir do estado), a fim de determinar a melhor sanção para estes indivíduos.

Diante desse cenário, a perícia psiquiátrica forense assume um papel fundamental na análise das condições mentais do acusado, auxiliando o Poder Judiciário na tomada de decisões relacionadas à responsabilidade penal. Entretanto, a própria natureza da psicopatia levanta questionamentos acerca dos limites da avaliação pericial e de sua capacidade de determi-

nar, com precisão, o grau de responsabilidade penal desses indivíduos.

2. OBJETIVO

Descrever os limites da perícia psiquiátrica-forense - já estudados e descritos na literatura - na avaliação da imputabilidade penal em indivíduos com psicopatia.

3. MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa qualitativa baseada em revisão bibliográfica realizada no período de fevereiro a abril de 2026, por meio de pesquisas nas bases de dados: *PubMed*, *Google Scholar* e SciELO. A estratégia de busca utilizou os descritores em português e em inglês: "Imputabilidade penal"; "Perícia psiquiátrica forense" e "Transtorno de personalidade antissocial", "*Criminal liability"; "Forensic psychiatric examination"; and "Antisocial personality disorder*". Os critérios de inclusão para este estudo foram: artigos nos idiomas português e inglês; publicados no período de 2016 a 2026; estudos que abordavam a psicopatia no contexto da imputabilidade penal, com enfoque na avaliação pericial psiquiátrica forense e em seus limites na determinação da responsabilidade penal, disponibilizados na íntegra.

Os critérios de exclusão para este estudo foram: artigos duplicados, disponibilizados na forma de resumo, que não abordavam diretamente a proposta estudada e que não atendiam aos demais critérios de inclusão.

Após a aplicação dos critérios de seleção, restaram quatorze artigos, que foram submetidos à leitura minuciosa para a coleta, análise e organização dos dados de forma descritiva.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

De forma geral, os estudos demonstraram divergências nas áreas jurídica e psiquiátrica relacionadas à responsabilização de indivíduos com psicopatia. A psicopatia, em particular, constitui um tipo complexo de desordem moral e um desafio ao sistema de justiça criminal. Os estudos apontaram que, apesar desse transtorno ser associado ao Transtorno de Personalidade Antissocial, o psicopata mantém preservadas suas capacidades cognitivas, entendendo que seus atos tem caráter ilícito, o que dificulta sua classificação como inimputável nos termos do Artigo 26 do Código Penal [4].

Nesse contexto, diversos autores defendem que indivíduos com psicopatia devem ser considerados imputáveis, pois possuem consciência de suas ações e conseguem planejar seus crimes, ainda que apresentem déficits de empatia. Porém, alguns estudos afirmam que determinadas características neuropsicológicas da psicopatia, como alterações no processamento emocional e no julgamento moral, podem influenciar o comportamento e reduzir, parcialmente, a capacidade de autodeterminação, trazendo a possibilidade de semi-imputabilidade em casos que haja comprovação pericial de prejuízo relevante na capacidade de determinação do indivíduo [5,6,7].

Outro ponto recorrente nos estudos analisados refere-se ao papel da perícia psiquiátrica forense. Foi destacado que o laudo pericial é um elemento essencial para auxiliar o magistrado na avaliação da imputabilidade, mas também evidenciou as limitações metodológicas e diagnósticas desse documento. A psicopatia não é classificada como doença mental no sentido clássico e, portanto, normalmente não atende aos critérios legais para a exclusão da culpabilidade [8].

Além disso, pesquisas empíricas sobre perícias de imputabilidade demonstram que grande parte dos indivíduos avaliados mantém a capacidade de entendimento e de determinação preservadas, o que reforça a tendência de responsabilização penal na maioria dos casos analisados no contexto forense [8].

Atualmente há uma divergência quanto à responsabilidade criminal do psicopata. Parte da doutrina jurídica entende que o psicopata se trata de um ser semi- imputável, enquanto outra parte da doutrina defende que o psicopata se trata de um ser totalmente imputável. Observa-se que na esfera penal, o juiz sempre ao julgar um caso faça prévia análise psicológica e psiquiatra do acusado. Uma vez que o agente possui total consciência de seus atos, esse pode simular enfermidades que o qualifiquem como semi-imputável, devendo ser instaurado exame criminológico, o qual estuda o sujeito durante o seu momento delinquente. Na esfera médica legal é necessário o desenvolvimento de novas políticas criminais aos criminosos psicopatas, devendo haver consenso entre os psiquiatras capacitados na área de transtorno de personalidade para utilização de ferramentas para a avaliação e identificação do psicopata. É necessário distinguir a perícia de imputabilidade penal do objetivo do exame psiquiátrico assistencial, que objetiva a definição de diagnóstico nosológico, etiológico ou sindrômico para condução terapêutica e restauração das capacidades cognitivas, psicológicas e emocionais do doente, no limite possível. A perícia psiquiátrica forense segue o critério biopsicológico, onde "bio" se refere a algum transtorno mental e "psicológico" se refere à capacidade de

entendimento e de determinação em relação ao fato/crime. Para a constatação da semi-imputabilidade ou da inimputabilidade, não basta a existência do transtorno mental, sendo necessário que o transtorno mental tenha conexão com o fato, gerando prejuízo das capacidades de entendimento e/ou de determinação.

Tabela 1. Artigos selecionados sobre a imputabilidade penal e psicopatia

Artigo	Autores e Ano	Conclusão
[9]	França, 2018	O psicopata pode ser considerado como semi-imputável. No que diz respeito à imputabilidade, nos casos de transtorno da personalidade, a avaliação está em sua capacidade de entendimento, a qual tem como base a natureza das manifestações clínicas e na intensidade de seus sintomas. Antigamente no modelo penal de sistema do "duplo binário", eram consideradas as personalidades psicopáticas como inimputáveis, pelo equívoco de se imporem primeiro a pena e depois o tratamento em Casa de Custódia. Hoje, sob a vigência do sistema "vicariante" ou "unitário", defende-se que sejam consideradas semi-imputáveis, ficando sujeitas à medida de segurança por tempo determinado e a tratamento médico psiquiátrico, resguardando-se, assim, os interesses da defesa social e dando oportunidade de uma readaptação de convivência com a sociedade.
[8, 10]	Fontoura, 2024 Savazzonni et al, 2019	No campo médico psiquiátrico, reforça que a psicopatia não se enquadra no Artigo 26 do Código Penal e nem se trata de um caso de semi-imputabilidade. que a psicopatia não é um tipo de perturbação da saúde mental ou qualquer tipo de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Esse agente detém absoluta consciência da ilicitude da conduta e plena capacidade de autodeterminação, desrespeitando as regras sociais por mero desprezo aos outros homens. São apenas privados do senso ético e não nutrem remorso pela conduta lesiva, o que, por si só, não induz a inimputabilidade jurídica.
[11, 13]	Sousa, Pedroso, Queroz, 2024. Lima, Mesquita Junior, Veronese, 2023.	A imputabilidade concerne na possibilidade de atribuir sanção penal ao criminoso. Assim, o psicopata é plenamente imputável, de modo que não há dúvidas sobre a capacidade do psicopata de compreender e justificar sua sações. Concluiu-se que o psicopata é provido de total compreensão acerca de suasações, possibilitando sua imputação penal. O criminoso psicopata, é imputável, pois são considerados indivíduos com transtorno de personalidade antissocial, com personalidade amoral e plena clareza e planejamento de seus atos. É visto que estes agentes apresentam tem plena consciência de seus atos e não deve ser submetido a medida de segurança, pois são indivíduos que colocam em risco a sociedade e é dever do Estado dar uma resposta adequada a fim de permanecerem o tempo máximo de pena permitido, resguardado a dignidade da pessoa, longe da sociedade, para que não voltem a delinquir por suas características de reincidência.
[14]	Silva, 2008.	A parte racional ou cognitiva dos psicopatas é perfeita e íntegra, por isso sabem perfeitamente o que estão fazendo. Quando pensa-se em psicopatia, logo vem à mente um sujeito com cara de mau, truculento, de aparência descuidada, pinta de assassino e desvios comportamentais tão óbvios que poderíamos reconhecê-lo sem pestanejar. Essa percepção está equivocada uma vez que para reconhecê-los não é uma tarefa tão fácil quanto se imagina. Os psicopatas enganam e representam, possuem talentos teatrais e poder de convencimento são tão impressionantes que chegam a usar pessoas para atingir seus sórdidos objetivos, sem qualquer aviso prévio.
[4]	Pires, 2025	Entende-se que a psicopatia se apresenta em caráter de comorbidade com outras condições mentais que podem ocasionar a incapacidade de entendimento e/ou autodeterminação. Em relação a isso o juiz deve observar se há nexo de causalidade entre essa outra condição, diversa da psicopatia – como, por exemplo, o desenvolvimento mental retardado –, e a prática do crime, de modo a aplicar a medida de segurança ou causa de diminuição de pena se necessário.
[12]	Barcelos et al, 2020.	Estudo transversal foi verificado o perfil epidemiológico e o diagnóstico psiquiátrico dos indivíduos submetidos à perícia de imputabilidade penal no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte (2014 a 2015), bem como avaliado os critérios de imputabilidade e os tipos penais mais comuns entre eles. Foram analisados 2.031 casos dos quais a maioria dos indivíduos era do sexo masculino e apresentava médias de 37,7 anos de idade e de 6,7 anos de estudos. Foram considerados dentro da normalidade psíquica 33,1% dos casos e 26,8% apresentaram transtorno psicotiforme. A inimputabilidade foi atribuída a 682 indivíduos e a semi-imputabilidade a 653. A capacidade de entendimento e de determinação foi considerada preservada em 56,4% em 34,3%, respectivamente. Os tipos penais mais comuns foram furto/roubo (30,7%), porte e tráfico de drogas (14,2%). Dentre os indivíduos com critérios de inimputabilidade houve maior proporção de homens, de solteiros, com maior idade média e com transtorno mental psicotiforme. O grupo com critérios de semi-imputabilidade apresentou maiores proporções de dependência toxicológica e de capacidade de determinação diminuída.

5. CONCLUSÃO

A análise da literatura evidenciou que a psicopatia representa um desafio significativo tanto para a psiquiatria, quanto para o Direito Penal. Embora indivíduos psicopatas apresentem déficits emocionais e traços de personalidade associados à conduta antissocial, a maioria dos estudos aponta que eles mantêm capacidade de compreender o caráter ilícito de suas ações, o que, em regra, os enquadra como imputações perante a legislação penal.

Nesse cenário, a perícia psiquiátrica forense desempenha papel fundamental ao fornecer subsídios técnicos ao Poder Judiciário. Contudo, seus limites tornam-se evidentes diante da complexidade diagnóstica da psicopata, da ausência de consenso científico absoluto sobre seu enquadramento clínico e da dificuldade em avaliar, de forma objetiva, o grau de comprometimento da capacidade de autodeterminação do indivíduo.

Assim, conclui-se que a imputabilidade penal de indivíduos com psicopatia deve ser analisada de forma individualizada, considerando não apenas o diagnóstico psiquiátrico, mas também a avaliação detalhada da capacidade de entendimento e de determinação no momento do delito. Ademais, torna-se necessário ampliar o diálogo interdisciplinar entre o direito e a psiquiatria e a psicologia forense, bem como incentivar novas pesquisas que possam aprimorar os critérios de avaliação pericial e contribuir para decisões judiciosas mais fundamentadas e justas.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] FRANÇA, G. V. D *Medicina legal*. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. p. 1243–1325

[2] MOURA, E. R. D; *et al. Medicina legal: perícias, conceitos e reflexões*. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2021. p. 319–328; 346–357.

[3] FIGUEIREDO, A. P. de. Psicopatia e direito penal: entre a imputabilidade, a responsabilidade moral e os desafios da lei. *Interference: A Journal of Audio Culture*, v. 11, n. 2, p. 7867–7891, 2025.

[4] PIRES, Gabriel, A IMPUTABILIDADE do psicopata frente ao art. 26 do Código Penal. *Revista do CAAP*, v. 30, n. 1, p. 1–27, 2025.

[5] CHAVES, L. L.; FERNANDES, R. A.; SILVA, V. S. F. A semi-imputabilidade do psicopata no direito penal brasileiro. *Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro*, 2023.

[6] FOX, A. R.; KVARAN, T. H.; FONTAINE, R. G. Psychopathy and culpability: how responsible is the psychopath for criminal wrongdoing? *Law & Social Inquiry*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

[7] YODER, K. J.; DECETY, J. *The neuroscience of morality and social decision-making*. Psychol. Crime Law, v. 24, n. 3, p. 279-295, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1080/1068316X.2017.1414817. Acesso em: 26 abr. 2026.

[8] FONTOURA, L. R. T. Psicopatia e imputabilidade penal. *Revista Internacional de Vitimologia e Justiça Restaurativa*, 2024.

[9] FRANÇA, Genival Veloso de. *Fundamentos de medicina legal* / Genival Veloso de França. - 3. ed. - Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2018, p. 383

[10] SAVAZZONI, Simone de Alcantara. *Psicopatas em conflito com a lei: cumprimento diferenciado de pena*. Curitiba: Juruá, 2019.

[11] SOUSA, D.; PEDROSO, J.; QUEROZ, C. A imputabilidade do psicopata no âmbito do direito penal brasileiro. 2024.

[12] BARCELOS, T. B. et al. Perícia de imputabilidade penal: estudo de 2.031 casos. *Brazilian Journal of Forensic Sciences, Medical Law and Bioethics*, 2020.

[13] LIMA, Simone de Jesus Teixeira; MESQUITA JÚNIOR, Armando Duarte; VERONESE, Daiane Zappe Viana. A psicopatia e a omissão do Código Penal: a influência na imputabilidade do agente criminoso. Salvador: Centro Universitário Nobre (UNIFAN), s.d. Disponível em: https://unifan.net.br/wp-content/uploads/2023/02/A-PSICOPATIA-E-A-OMISSAO-DO-CODIGO-PENAL-A-INFLUENCIA-NA-IMPUTABILIDADE-DO-AGENTE-CRIMINOSO.pdf. Acesso em: 26 abr. 2026.

[14] SILVA, Ana Beatriz B. *Mentes perigosas: o psicopata mora ao lado*. Rio de Janeiro: Fontanar, 2008.